1982 ANAYASASI-2-

EKYS 2027

@Serkan Tigit

TEMEL HAK VE ÖDEVLER

1982 Anayasası • İkinci Kısım

1 Kişi Hak ve Ödevleri

(Negatif Statü Hakları)

1) Konut dokunulmazlığı
2) Dernek kurma **hürriyeti**
3) Mülkiyet hakkı
4) Toplantı ve gösteri yürüyüşü **hürriyeti**
5) Bilim ve sanat **hürriyeti**
6) Zorla çalıştırılma yasağı
7) Yerleşme ve seyahat **hürriyeti**
8) Kişi **hürriyeti**
9) Özel Hayatın Gizliliği
10) Din ve vicdan **hürriyeti**
11) Düşünce ve kanaat **hürriyeti**
12) Basın **hürriyeti**
13) Düzeltme ve cevap hakkı
14) Hak arama **hürriyeti**
15) Kanuni hâkim güvencesi
16) İspat hakkı

2 Sosyal ve Ekonomik Haklar

(Pozitif Statü Hakları)

1) Konut hakkı
2) Sendika kurma hakkı
3) Toprak mülkiyeti
4) Toplu iş sözleşmesi hakkı
5) Sanatın ve sanatçının korunması
6) Çalışma **Hürriyeti**
7) Kıyılardan yararlanma
8) Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
9) Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
10) Grev hakkı ve lokavt
11) Kamulaştırma
12) Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı
13) Ücrette Adalet Sağlanması
14) Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması
15) Gençlik ve Spor
16) Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

3 Siyasal Hak ve Ödevler

(Aktif Statü Hakları–Katılmacı Haklar)

1) Türk vatandaşlığı
2) Seçme (oy kullanma) ve seçilme
3) Siyasi faaliyette bulunma hakkı
4) Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı
5) Kamu hizmetine girme hakkı
6) Mal bildirimi
7) Vatan hizmeti hak ve ödevi
8) Vergi ödevi (ödev)
9) Dilekçe hakkı–Hak arama
10) Bilgi edinme ve Kamu denetçisine başvurma hakkı
(2010– Anayasa değişikliği)

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

Genel Hükümler

HAKLARIN NİTELİĞİ

Madde 12

- Herkes; kişiliğine bağlı, **dokunulmaz, devredilmez** ve **vazgeçilmez t**emel haklara sahiptir.
- Haklar, topluma ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluk da içerir.

KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI

Madde 14

- Haklar; **devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü** veya **demokratik ve laik Cumhuriyeti** ortadan kaldırmak için kullanılamaz.
- Anayasa hükümleri, hakları yok edecek ya da Anayasa'da belirtilenden daha **geniş sınırlayacak** biçimde yorumlanamaz.
- Aykırı faaliyetlerin yaptırımları **kanunla** düzenlenir.

YABANCILARIN DURUMU

Madde 16

- Yabancıların temel hak ve hürriyetleri, milletlerarası hukuka uygun olarak **kanunla** sınırlanabilir.

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

Sınırlandırma ve Kullanımın Durdurulması

OLAĞAN DÖNEMDE SINIRLANDIRMA

Anayasa • Madde 13

- Yalnızca **kanunla** yapılır.
- Anayasa'nın ilgili maddesindeki sebeplere dayanır.
- Hakkın **özüne** dokunulamaz.
- **Anayasa**'nın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır.
- **Demokratik** toplum düzeninin ve **laik** cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.
- **Ölçülülük** ilkesine uyulmalıdır.

OLAĞANÜSTÜ DÖNEMDE DURDURMA

Anayasa • Madde 15

- **Savaş**, **seferberlik** veya **olağanüstü** hâlde mümkündür.
- **Milletlerarası hukuktan** doğan yükümlülükler ihlal edilemez.
- Durumun gerektirdiği **ölçü** aşılmaz.

DOKUNULAMAYACAK ÇEKİRDEK HAKLAR

- Yaşama hakkı; maddi ve manevi bütünlük.*
- Din, vicdan, düşünce ve kanaati açıklamaya zorlanamama; bunlardan dolayı suçlanamama.
- Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi.
- Masumiyet karinesi.

*Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler istisnadır.

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

Özel Sınırlandırma Sebepleri

Ortak sınırlandırma sebepleri

Millî güvenlik, **kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak** veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması.

Bu sebeplerin biri veya birkaçıyla sınırlandırılabilenler:

- Özel hayatın gizliliği
- Konut dokunulmazlığı
- Haberleşme hürriyeti
- Dernek kurma hürriyeti
- Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
- Sendika kurma hakkı

Yerleşme hürriyeti

Suç işlenmesini önlemek, **sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak**, **sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek** ve **kamu mallarını korumak** amacıyla sınırlanabilir.

Seyahat hürriyeti

Suç soruşturma ve **kovuşturması** sebebiyle ve **suç işlenmesini önlemek** amacıyla sınırlanabilir.

Vatandaşın yurt dışına çıkması

Ancak **suç soruşturması** veya **kovuşturması** sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir**.**

Mülkiyet hakkı

Kamu yararı amacıyla sınırlanabilir.

Türk Vatandaşlığı

TÜRK VATANDAŞLIĞI

- Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.
- Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür.
- Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
- Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

VATANDAŞLIĞIN İSPATI

Türk vatandaşlığını ispatlamada kullanılacak belgeler:

- Nüfus kayıtları
- Nüfus cüzdanı
- Pasaport
- Pasavan

YARGI YOLU

Vatandaşlıktan çıkarma işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

Danıştayda dava açılır.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

Kamu Başdenetçisi ve Temel Kurallar

KONUM VE GÖREV

- Anayasa m.74 ve 6328 sayılı Kanun.
- TBMM Başkanlığına bağlı, özel bütçeli kamu tüzel kişisidir. Merkezi Ankara'dır.
- 1 başdenetçi ve 5 denetçi bulunur.
- İdarenin işleyişine ilişkin şikâyetleri hukuka ve hakkaniyete göre inceler.

BAŞVURU VE İNCELEME

- Gerçek ve tüzel kişiler ücretsiz başvurabilir.
- Kural olarak önce idareye başvurulur.
- Genel başvuru süresi 6 aydır.
- İnceleme en geç 6 ayda sonuçlandırılır.
- Dava süresi içinde başvuru, dava açma süresini durdurur.

BAŞDENETÇİNİN SEÇİMİ

- TBMM Genel Kurulu gizli oyla seçer.
- Görev süresi 4 yıldır.
- Karma Komisyon 3 aday belirler.

1. ve 2. tur	2/3 çoğunluk	**400 oy**
3. tur	Salt çoğunluk	**301 oy**
4. tur	İlk iki aday yarışır	**En fazla oy**

600 üyeli TBMM esas alınmıştır. 4. turda karar yeter sayısı koşulu da aranır.

DENETÇİLER VE KARAR

- Denetçileri Karma Komisyon seçer.
- Kararlar tavsiye niteliğindedir.

GÜNCEL KAMU BAŞDENETÇİSİ

MEHMET AKARCA

12 Kasım 2024'te TBMM tarafından seçildi.

Güncellik: 8 Kasım 2026

GÖREV ALANI DIŞINDA

- Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler.
- Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar.
- TSK'nin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri.

SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYET

Oy Kullanma Hakkı ve Sınırları

TEMEL ŞARTLAR

- Türk vatandaşı olmak.
- 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Seçmen kütüğünde kayıtlı olmak.
- Oy kullanmaya engel bir hukuki durumunun bulunmaması.

OY KULLANAMAYANLAR

- Silah altındaki er ve erbaşlar; izinli olsalar da.
- Askerî öğrenciler.
- Taksirli suçlar dışında, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler.
- Mahkeme kararıyla kısıtlı olanlar.
- Kamu hizmetinden yasaklı olanlar.
- 18 yaşını doldurmayanlar ve Türk vatandaşı olmayanlar.
- Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanlar.

OY KULLANABİLENLER

Diğer seçmenlik şartlarını taşımak kaydıyla:

- Tutuklular.
- Taksirli suçlardan hüküm giyenler.

Tutuklu olmak, tek başına oy kullanma hakkını kaldırmaz.

SINAV NOTU: Tutuklu ≠ hükümlü. “Hükümlüler oy kullanamaz” ifadesi tek başına eksiktir. Akıl hastalığı tanısı tek başına genel bir oy yasağı değildir; kısıtlılık kararı dikkate alınır.

SİYASİ PARTİLER

Anayasa’nın 68–69. Maddeleri ve 2820 Sayılı Kanun

SİYASİ PARTİ KURMA

• En az 30, parti üyeliğine ehil Türk vatandaşı tarafından kurulur.

• Önceden izin alınmaz.

• Kuruluş belgelerinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

• Üyelik için 18 yaşını doldurmak ve kanuni yeterliği taşımak gerekir.

• Üyeler istedikleri zaman ayrılabilir.

KİMLER ÜYE OLAMAZ?

• Hâkimler ve savcılar.

• Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları.

• Memur statüsündeki görevliler.

• İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri.

• Silahlı Kuvvetler mensupları.

• Yükseköğretim öncesi öğrencileri.

ÜYELİK, YARDIM VE BARAJ

• Yükseköğretim elemanları ve öğrencileri, kanundaki şartlarla üye olabilir.

• Öğretim elemanları, partilerin merkez organları dışında görev alamaz.

• Son milletvekili seçiminde geçerli oyların %3’ünden fazlasını alan partilere de devlet yardımı yapılır.

• Ülke seçim barajı %7’dir. İttifakın toplam oyu barajı aşarsa içindeki partiler için baraj koşulu sağlanır.

UYULMASI GEREKEN ESASLAR

• Ticari faaliyette bulunamazlar.

• Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk vatandaşı olmayan kişilerden maddi yardım alamazlar.

• Parti içi düzen ve çalışmalar demokrasi ilkelerine uygun olmalıdır.

• Temelli kapatılan bir parti başka adla kurulamaz.

SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI VE MALİ DENETİMİ

DAVAYI KİM AÇAR?

• Kapatma davasını **Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,** Anayasa Mahkemesinde açar.

• Başsavcı resen harekete geçebilir.

• **Adalet Bakanı** veya kanuni şartları taşıyan **bir siyasi parti**, dava açılmasını isteyebilir.

• İstemde bulunanlar doğrudan kapatma davası açamaz.

KARARI KİM VERİR?

• **Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu** kesin olarak karar verir.

• Kapatma veya devlet yardımından yoksun bırakma için toplantıya katılan üyelerin **2/3** oyu gerekir.

• Anayasa'nın öngördüğü hâllerde kapatma yerine devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma kararı verilebilir.

KAPATMANIN SONUÇLARI

• Kapatmaya beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucu ve üyeler, **5 yıl** başka bir partide kurucu, üye, yönetici veya denetçi olamaz.

• Süre, gerekçeli kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla başlar.

• Milletvekilliği kendiliğinden düşmez.

• Temelli kapatılan parti başka adla kurulamaz.

MALİ DENETİM

• Siyasi partilerin mali denetimini **Anayasa Mahkemesi** yapar.

• Mahkeme, denetimde **Sayıştay**dan yardım sağlar.

• Mal edinimleri, gelirler ve giderlerin kanuna uygunluğu incelenir.

• Kesin hesaplar haziran ayı sonuna kadar AYM'ye gönderilir.

• Mali denetim kararları kesindir.